

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1489 -
1494/2531

พลตรีหม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุลฯ โจทก์
นางสระ คันทะประดิษฐ์ กับพวก จำเลย
นางสระ คันทะประดิษฐ์ ที่ 1 นายผ่อง
เอี่ยมจรัส ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสำเริง บริสุทธิ์ ที่ 3 นางสาวอังค์
สมิตมุสิก ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9ฎีกา คดีมีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหนักแน่นเพียงพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

คดีทั้งหกสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณารวมกับคดีอื่นอีกสามสำนวนระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องนายคำนวน จินสอนมนต์จำเลยในสำนวนที่สองศาลชั้นต้นอนุญาต ให้จำหน่ายคดีเฉพาะรายนายคำนวน จินสอนมนต์ ส่วนอีกสองสำนวนคดีถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้ฎีกา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่นางสระ คันทะประดิษฐ์นายผ่องเอี่ยมจรัสนางสำเริงบริสุทธิ์นายเป้าเชื้อประเสริฐนางสาวอังค์สมิตมุสิก นายนวนคันทะประดิษฐ์

นายแจ้ว คันทะประดิษฐ์นางสละเรืองเดช และนายสวองนัยสำราญ จำเลยและบริวาร
ให้หรือบ้านออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่8898 เลขที่ 8904เลขที่ 8906 และเลขที่
9390 ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีทั้ง 8 สำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณา
พิพากษารวมกันแต่ไม่ได้กำหนดเรียกคู่ความ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
พิพากษาจึงให้เรียกโจทก์ทั้ง 8 สำนวน ว่าโจทก์และเรียกจำเลยในสำนวนคดี
หมายเลขแดงที่ 353/2531,354/2531,355/2531,356/2531 และ 357/2531 ว่า
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ เรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนคดี
หมายเลขแดงที่ 358/2531 ว่าจำเลยที่ 6 และที่ 7 ตามลำดับกับเรียกจำเลยใน
สำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 359/2531 และ 360/2531ว่าจำเลยที่ 8 และที่ 9 ตาม
ลำดับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ จำเลยทั้งเจ็ดคนอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา พร้อม
กับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 143,147,145)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 137)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>